

주 의 요 구

1. 제 목 : 압류재산 공매진행 업무처리 불철저
2. 소관부점 : 광주전남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

광주전남지역본부는 「국세징수법」 제103조 및 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제11호에 따라 국세, 지방세 및 그 밖의 체납 압류재산 매각 대행 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산 매각대행업무요강」 제38조 및 제40조에 따르면 체납자 또는 이해관계자에게 공매통지서가 송달되지 아니한 경우에는 공매를 취소하고 공매통지서의 송달여부는 공매집행 전에 확인하도록 하고 있고

「국세징수법」 제75조 제2항은 송달지연으로 인한 공매 및 체납액 회수 지연 방지 목적으로 공매통지의 효력발생을 도달주의에서 발신주의로 개정(2021. 1. 1.)되었다.

따라서, 공매집행 전에 공매통지서가 체납자 등에게 송달되지 않았을 때에는 공매를 취소하여야 하며, 송달미비 등으로 공매를 취소한 후에는

특별한 사유가 없는 한 공매지연을 방지하기 위해 지체 없이 공매 절차를
 속행하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 광주전남지역본부에서 수행한 공매진행
 업무처리 실태를 점검한 결과

(1) 송달여부 확인 업무 불철저

2019. 11. 13. ○○세무서로부터 수입한 체납자 ■■■ 압류재산
 (0000 - 000000 - 000) ‘■■■도 ㉠㉠시 ●●면 ◆◆리 0000’의 경우 체납자
 ■■■에 대해 공매통지서가 송달되지 않았는데도 공매 입찰을 진행하여
 2021. 8. 26. 3회차 공매개찰 이후 2021. 8. 30. 에 ‘체납자 송달불능’의
 사유로 매각불허 결정을 하는 등

[표 6]과 같이 총 2건의 압류재산에 대해 공매집행 전 관련자 송달
 여부를 철저히 확인하지 않고 공매를 진행하였다가 낙찰자 결정 이후에
 매각을 불허한 사실이 있다.

[표 6] 송달미비 등으로 인한 매각불허 결정 내역

(단위 : 천 원)

순 번	위임기관	관리번호	체납자	낙찰자	낙찰 금액	개찰일자	불허일자	비 고 (사유)
--------	------	------	-----	-----	----------	------	------	-------------

합계 : 2건

“기재 생략”

(2) 송달미비로 인한 공매취소 후 재공고 지연

또한, 2019. 5. 20. ○○세무서로부터 수입한 체납자 ■■■■ 압류재산 (0000 - 00000 - 000) ‘○○○○도 ◆◆시 ⊕⊕동 000-0’의 경우 2021. 5. 14. 송달불능으로 공매입찰을 취소하였기에 특별한 사유가 없다면 지체 없이 공매절차를 속행하여야 하는데도 공매입찰 취소 후 292일이 지난 2022. 3. 2.에서야 재공고를 하는 등

[별표 4]와 같이 체납자 또는 이해관계자에게 공매통지서가 송달되지 않아 공매입찰을 취소한 후 짧게는 180일 길게는 292일이 지난 후에 재공고를 진행한 압류재산 19건이 확인되었다.

[소관부점 의견] 광주전남지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 공매 진행 전 준비사항을 철저히 확인하고 송달미비로 공매입찰을 취소한 경우에는 최대한 다음 회차 공매입찰공고에 실시될 수 있도록 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

광주전남지역본부 본부장은 압류재산 공매집행 전에 이해관계자 송달 여부 등을 철저히 검토하여 매각불허 결정 사례가 최소화 되도록 하고, 송달미비 사유로 공매입찰을 취소한 경우 공매 재공고가 지연되는 사례 등이 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

[별표 4]

공매공고 취소 후 6개월 이상 재공고 지연 현황

순 번	위임기관	관리번호	체납자	공매취소일	재공고일	소요기간 (일)
--------	------	------	-----	-------	------	-------------

합계 : 19건

“기재 생략”
